



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.2282 del Ruolo Generale per l'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 1.06.2022 e vertente

TRA

Il *Parte_1* **in Roma** in persona dell'amm.re pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, alla via Maria Barbara Tosatti n.26 presso lo studio dell'Avv.to Massimo Cirilli che lo rappresenta e difende per procura in atti

- ATTORE -

E

CP_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Froio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via Riccardo Grazioli Lante 76,

- CONVENUTO -

Conclusioni: all'udienza del 1.06.2022 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

Svolgimento del processo

Con atto ritualmente notificata il *Parte_2* [...] ha citato in giudizio *CP_1* premettendo che l'unità immobiliare di proprietà del convenuto ubicata all'ultimo piano dell'edificio, scala C, era interessata, al colmo del tetto, da una notevole e rilevante struttura in ferro di dimensioni di m. 2,10 per m. 9,30 che poggia sulle tegole di copertura e che tale struttura era stata costruita dal *Parte_1* al fine di creare un passaggio che mettesse in collegamento i balconi del proprio appartamento.

Il *Parte_1* al riguardo ha chiesto la condanna del convenuto alla rimozione dell'opera rilevando che la pesante struttura insiste su una significativa porzione condominiale coprendo e poggiando sul tetto dello stabile e che tale opera era stata realizzata senza autorizzazioni e senza il rispetto delle regole di sicurezza e delle norme antisismiche pregiudicando gravemente le condizioni statiche del fabbricato.

Si è costituito *CP_1* escludendo che il manufatto fosse stato realizzato in maniera abusiva e senza il previo consenso del condominio. Ha al riguardo evidenziato di aver formalizzato una richiesta di installazione di un traliccio porta fiori accompagnando la richiesta con una dettagliata descrizione dell'opera e dal relativo progetto e disegni planimetrici che erano stati dall'amministratore portati all'attenzione del condominio. Ha al riguardo anche

evidenziato che il condominio in data 19.1.1990 aveva deliberato di autorizzarlo ad operare sulla base della documentazione prodotta raccomandando che non fossero alterate le parti comuni e l'estetica del palazzo.

Ha inoltre riferito che all'esito dei lavori era stata data formale comunicazione alla circoscrizione competente.

Ha infine sostenuto che le condizioni attuali del manufatto erano idonee all'uso predeterminato e che il manufatto non aveva causato problemi di alcun tipo.

Prodotti documenti ed espletata una consulenza tecnica la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.

Motivi della decisione

Il consulente nominato in questo procedimento ha constatato che l'unità immobiliare di proprietà del convenuto ubicata al 6° ed ultimo piano ha subito la modifica dell'abbaino che è stato trasformato in lucernario sopraelevato con porta-finestra da cui si accede alla struttura esterna in ferro conformata a balcone. Tale struttura è poggiata ed ancorata alla falda del tetto condominiale con accesso dallo stesso immobile.

La struttura in ferro conformata a balcone praticabile - il cui piano di calpestio è in pannelli metallici modulari tipo " *Org_1* ", imbullonati alla sottostante struttura metallica - ha le dimensioni di circa 9,45x2,20 mt..

E' a questo punto da considerare che tale tipo di intervento non risulta essere stato autorizzato dall'assemblea condominiale.

Risulta infatti che l'attore, con lettera del 08.09.1989 inviata all'amministratore del condominio, aveva comunicato la necessità di eseguire alcuni interventi nel proprio immobile riguardanti il solo abbaino e non anche la realizzata struttura metallica (*"I materiali, divenuti ormai fatiscenti dell'infilso e di parte della copertura dell'abbaino del mio appartamento, causano da tempo delle infiltrazioni d'acqua che arrecano danni e disagi al sottoscritto. ... Il sottoscritto quindi ha avviato la sostituzione dello infilso esistente con uno analogo in struttura metallica (che garantisce un maggiore isolamento e sicurezza), nonché parte della suddetta fatiscente copertura (circa 1,80x1.50 mt.) con elementi in PVC trasparente (che offrono maggiori condizioni di luminosità e isolamento termico). L'intervento sarà realizzato a perfetta regola d'arte, esclusivamente sulle cose di mia proprietà e a totale carico del sottoscritto. Non è alterato l'aspetto e il decoro del fabbricato, non sono interessate le strutture portanti, l'ingombro originale non è alterato, né c'è alcuna variazione di volume e/o cambio di destinazione degli ambienti."*).

Con riguardo poi a tale richiesta l'assemblea condominiale del 19.01.1990, nel deliberare proprio in ordine al contenuto di tale lettera, aveva deciso nei seguenti termini: *"Lettera ing. CP_1 e documentazione prodotta: l'assemblea dopo dibattito autorizza l'Ing. CP_1 ad operare secondo quanto esibito. Si raccomanda ancora che non vengano comunque alterate le parti comuni e alterata l'estetica del palazzo. Al fine di avere una constatazione dello stato delle facciate si dà mandato all'amm.re affinché incarichi un perito che proceda mediante fotografie per puntualizzare lo stato delle cose. ... "*

Considerato pertanto che l'argomento oggetto di discussione aveva riguardato il solo abbaino - unico oggetto della richiesta contenuta nella stessa lettera e sottoposta alla valutazione assembleare - e che eventuale documentazione analizzata in quella sede avrebbe potuto riguardare l'unico argomento in

discussione - *id est* l'abbaino - la struttura metallica oggetto di controversia non risulta autorizzata.

E', poi, da considerare che, come evidenziato dall'esperto, è possibile rilevare dal documento prodotto dallo stesso convenuto concernente gli *Aspetti statici e di sicurezza - Analisi dei carichi* come nelle calcolazioni eseguite sia stato considerato il solo peso della struttura metallica installata, senza quindi tenere conto del sovraccarico dovuto alla presenza dei vasi (piante e fiori) disposti sulla struttura, né dei carichi di esercizio previsti dalle norme tecniche all'epoca vigenti (Decreto Ministeriale 3 ottobre 1978 - *Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e norme tecniche per i carichi ed i sovraccarichi*) pari a 200 kg/mq. per i locali di abitazione e 500 kg/mq. per i balconi.

Trattandosi inoltre di fatto di un balcone accessibile e praticabile che interferisce con la struttura del fabbricato condominiale - perché poggiata sul tetto e ad esso ancorato - la sua realizzazione era subordinata alla redazione ed al deposito di un progetto esecutivo, come prescritto dalla Legge 5 novembre 1971 n. 1086, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione.

Considerato pertanto che non vi è in atti alcuna prova di atti o comunicazioni inviate alle autorità preposte né tantomeno di eventuali autorizzazioni e/o concessioni concernenti l'intervento realizzato la struttura deve essere rimossa in assenza delle dovute garanzie di staticità delle strutture, ciò in ragione della totale assenza di accertamenti finalizzati alla verifica della idoneità delle strutture installate (dimensioni e caratteristiche) nonché della correttezza delle sollecitazioni applicate e delle calcolazioni eseguite dovendo al riguardo anche essere evidenziata che la presenza sul balconi dei numerosi vasi con piante risulta finanche trascurata nei calcoli di parte.

Sotto un ulteriore profilo è da considerare il disposto di cui all'art. 1102 c.c. che - pur consentendo a ciascun condomino di fare della cosa un uso più intenso, ritraendo dal bene una specifica utilità aggiuntiva rispetto ai benefici generali ricavabili da tutti i condomini - vieta una tale facoltà allorquando venga ad alterarsi la destinazione della cosa comune essendo stato impedito agli altri partecipanti lo sfruttamento collettivo dello spazio condominiale. Nel caso concreto gli interventi eseguiti dal convenuto, consistenti nella realizzazione della struttura esterna in ferro conformata a balcone, hanno interessato le parti comuni dell'edificio condominiale rendendo estremamente difficoltoso, se non impossibile, eseguire idonei interventi manutentivi sul tetto e sul manto di tegole nella porzione sottostante il manufatto (circa 9,45x2,20 mt.), circostanza questa che era stata anche segnalata dal direttore dei lavori incaricato in occasione dei lavori manutentivi eseguiti nel 2018 sull'edificio condominiale.

E' in ultima analisi da rilevare che in ambito condominiale l'assetto architettonico dello stabile costituisce un valore di interesse sovraindividuale al cui rispetto ciascun condomino deve ritenersi tenuto nell'esercizio delle proprie facoltà dominicali inerenti sia all'unità immobiliare in proprietà esclusiva che alle forme di godimento delle parti comuni (come espressamente predicato dagli artt. 1102, 1120 e 1121 c.c.). Le nozioni di '*estetica*' e di '*decoro*', rilevanti a tali fini, devono riferirsi all'assetto fisionomico dell'edificio, ossia all' '*insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata,*

armonica fisionomia ed una specifica identità' (Cass. 16.01.2007 n. 851), che sussiste anche in mancanza di un particolare assetto architettonico, dovendosi ritenere bastevole una *'linea armonica, sia pure estremamente semplice'* (così Cass. 4.4.2008 n. 8830).

E' quindi da rilevare che nel caso concreto l'intervento eseguito dal convenuto ha sicuramente alterato le linee architettoniche, l'ingombro e l'estetica originale del fabbricato, aumentando e la sua superficie attraverso la realizzazione di un balcone del tutto avulso per forme e materiale dall'assetto fisionomico del fabbricato.

Le spese incluse quelle relative alla consulenza tecnica disposta d'ufficio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'avvocato Massimo Cirilli dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

-condanna CP_1 alla demolizione della struttura esterna in ferro conformata a balcone, poggiata ed ancorata alla falda del tetto condominiale, con accesso dall'unità immobiliare di proprietà del convenuto ubicata al 6° ed ultimo piano dell'edificio condominiale di Via Padre Angelo Paoli nn. 24-28 in Roma interno 11 scala C ed al ripristino dell'immobile nello stato precedente all'esecuzione dei lavori;

- condanna CP_1 al pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica disposta d'ufficio nonché delle ulteriori spese di lite che si liquidano in 550,00 ed in euro 3.972,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Tali spese sono liquidate in favore dell'avvocato Massimo Cirilli dichiaratosi antistatario

Così deciso in Roma il 08/11/2022

IL GIUDICE
(Lorenzo Pontecorvo)